

<제13장 단체협약.제02절 단체협약의 성립>

[예상][2][13.02-1]단체협약의 성립요건인 서면 작성 및 서명·날인의 법적 의미와 자필 서명의 효력

《【문제13.2】

<사례>

IT 솔루션 업체인 A사의 노사는 수개월간의 교섭 끝에 2024년도 임금 및 단체협약 갱신안에 합의하였다. A사의 대표이사과 노동조합 B의 위원장은 교섭 마지막 날 합의된 내용을 정리한 `노사합의서`를 작성하였다. 해당 합의서에는 임금 인상률, 복지 포인트 지급 등 핵심 사항이 명시되었고, 두 당사자는 합의서 끝부분에 각각의 이름을 타이핑한 후 도장을 찍는 대신 자필로 서명하였다. 그러나 이후 노동조합 B의 내부 규약에 명시된 `조합원 찬반투표(인준투표)` 과정에서 해당 합의안이 부결되자, 노동조합 B는 `인준투표 부결로 인해 단체협약은 성립하지 않았으므로 재교섭을 해야 한다`고 주장하였다. 반면 A사는 `이미 노사 대표자가 서명하여 합의가 완료되었으며, 서면으로 작성된 합의서는 명칭과 상관없이 단체협약으로서 효력이 있다`고 맞서고 있다. 또한 노동조합 B의 일부 조합원들은 `서명만 있고 날인이 없으므로 노동조합법상 형식을 갖추지 못한 무효인 협약`이라고 주장하며 협약의 성립 자체를 부정하고 있다.

(물음1) 노동조합법 제31조 제1항에서 규정하는 단체협약의 성립요건인 `서면 작성`과 `서명 또는 날인`의 의미를 검토하고, 사례에서 자필 서명만 있고 도장이 찍히지 않은 `노사합의서`가 법적 요건을 충족한 단체협약으로 인정될 수 있는지 논하시오.(25점)》

<문제13.2의 물음1> 단체협약의 성립요건인 서면 작성 및 서명·날인의 법적 의미와 자필 서명의 효력

I. 문제의 제기

- 사안은 IT 솔루션 업체인 A사의 노사가 임금 및 단체협약 갱신안에 합의한 후 작성한 노사합의서의 법적 효력이 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <해당 합의서에 인장 날인 없이 자필 서명만 되어 있는 상황에서 이를 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`) 제31조 제1항이 정한 엄격한 요식주의 요건을 충족한 것으로 볼 수 있는지>, <명칭이 합의서임에도 불구하고 단체협약으로서의 실체를 인정할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 노사합의서가 단체협약으로 인정될 수 있는지 논한다.

II. 단체협약의 성립요건으로서의 요식주의

1. 단체협약의 의의 및 성립요건

- "노조법 제31조 제1항"은 단체협약은 서면으로 작성하여 당사자 쌍방이 서명 또는 날인하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 단체협약의 내용을 명확히 함으로써 장래의 분쟁을 방지하고, 단체협약이 가지는 강행적·직속적 효력을 고려하여 그 체결 여부를 신중하게 결정하도록 하기 위함이다.

2. 서면 작성의 의미

(1) 서면성

- 단체협약은 구두 합의만으로는 성립할 수 없으며 반드시 문서의 형태를 갖추어야 한다. 이는 노사 간의 합의 사항을 객관적으로 증명하기 위한 필수적 절차이다.

(2) 명칭의 무관성

- 서면의 명칭이 반드시 단체협약일 필요는 없다. "판례"에 따르면 노사합의서, 결의서, 의사록 등 명칭 여하를 불문하고 근로조건 등에 관한 노사 간의 합의가 담겨 있고 서명 또는 날인의 요건을 갖추었다면 단체협약으로서의 효력이 인정된다.

3. 서명 또는 날인의 의미

(1) 선택적 요건

- 법문상 서명 또는 날인이라고 규정되어 있으므로, 서명과 날인을 반드시 병행해야 하는 것은 아니다. 즉, 서명만 하거나 혹은 날인만 하더라도 법적 요건은 충족된다.

(2) 서명의 개념

- 서명이란 본인이 자기의 이름을 직접 적는 자필 서명(Signature)을 의미한다. 이는 당해 서면이 본인의 의사에 의해 작성되었음을 확인하는 행위이다.

(3) 날인의 개념

- 날인이란 인장을 찍는 행위를 의미한다. 한국의 법 문화에서 서명보다 날인을 중시하는 경향이 있으나, 노조법은 서명만으로도 충분한 효력을 부여하고 있다.

III. 자필 서명의 법적 효력 및 판례의 태도

1. 엄격한 요식주의의 적용

- 단체협약은 근로자의 근로조건에 직접적인 영향을 미치므로 법이 정한 요식성을 엄격하게 요구한다. "판례"는 노사 쌍방의 대표자가 합의서 본문에 이름을 타이핑한 후 그 옆에 인장을 찍지 않고 자필로 서명만 한 경우에도, 그것이 대표자의 진정한 의사에 의한 것이라면 "노조법 제31조 제1항"의 요건을 갖춘 것으로 본다.

2. 서명과 날인의 병행 여부

(1) 법문의 해석

- 과거 노조법은 서명 및 날인으로 규정된 적이 있었으나, 현행법은 서명 또는 날인으로 규정하여 요건을 완화하였다. 따라서 도장을 찍지 않았다는 사실만으로 협약의 성립을 부정할 수는 없다.

(2) 기명날인과의 구별

- 성명만 타이핑하고 서명도 없고 날인도 없는 경우에는 단체협약으로서 성립할 수 없다. 그러나 성명이 타이핑된 상태에서 그 옆에 자필 서명이 이루어졌다면 이는 명확한 서명 행위로 인정된다.

IV. 사안의 적용

1. 노사합의서의 서면성 검토

- A사와 노동조합 B의 대표자는 수개월간의 교섭 끝에 임금 인상률, 복지 포인트 지급 등 구체적인 합의 사항을 문서로 정리하였다. 비록 명칭은 노사 합의서이나, 그 내용이 근로조건의 유지 및 개선에 관한 사항을 담고 있으므로 노조법상의 서면 요건을 충족한다.

2. 서명 또는 날인 요건의 충족 여부

(1) 자필 서명의 효력

- A사의 대표이사와 노동조합 위원장은 합의서 끝부분에 각자의 이름을 타이핑한 후 자필로 서명하였다. 이는 법이 규정한 서명 또는 날인 중 서명을 이행한 것에 해당한다.

(2) 날인 부재의 영향

- 노동조합 B의 일부 조합원들은 서명만 있고 날인이 없으므로 무효라고 주장하나, 법문상 서명과 날인은 선택적 관계에 있다. 따라서 도장을 찍지 않았다는 사정은 단체협약의 성립에 아무런 장애가 되지 않는다.

3. 조합원 찬반투표 부결의 영향

- 단체협약은 노사 대표자가 서명 또는 날인함으로써 즉시 성립하고 효력이 발생한다. 노동조합 내부 규약에 인준투표 절차가 있더라도, 이미 대표자가 서명하여 협약이 체결된 이상 사후적으로 인준투표가 부결되었다는 사정만으로 기체결된 단체협약의 효력이 소멸하거나 무효가 되는 것은 아니다. 이는 대표권 제한의 문제로 다루어질 수는 있으나, 체결된 협약 자체의 성립 요건을 부정할 사유는 아니다.

V 결론

- "노조법 제31조 제1항"의 성립요건은 단체협약의 진정성을 확보하기 위한 장치로서, 서명과 날인은 양자택일적인 요건이다. 사안의 노사합의서는 비록 도장 날인은 없으나 대표자들의 자필 서명이 포함되어 있으며, 실질적으로 근로조건에 관한 합의를 담고 있는 서면이므로 법적 요건을 완비한 유효한 단체협약으로 인정된다. 따라서 노동조합 B의 재교섭 주장은 법적 근거가 부족하며, 해당 합의서는 유효하게 성립하여 단체협약으로 인정될 수 있다.